



Autorização de venda com exclusividade

Documento em que o proprietário autoriza o corretor (ou a imobiliária) a vender o imóvel, nas condições abaixo. Sem ele, o corretor não pode anunciar o imóvel e fica sem proteção para receber a comissão.

Antes de anunciar

A lei exige autorização por escrito antes de qualquer divulgação.

Preencha tudo

Campo em branco vira dúvida. Risque o que não se aplicar.

Uma via para cada

Proprietário e corretor ficam com uma via assinada.

1 Quem autoriza (proprietário)

Nome completo

CPF

RG

Estado civil e regime de bens

Cônjuge ou companheiro(a): nome e CPF

Endereço

Telefone / WhatsApp

E-mail

Em outras palavras

Se o imóvel tem mais de um dono, todos assinam. Se o dono é casado, em regra o cônjuge também assina, porque vai precisar concordar com a venda.

2 Quem vai intermediar (corretor ou imobiliária)

Nome ou razão social

CRECI nº

CPF ou CNPJ

Telefone

Corretor responsável pelo atendimento e CRECI

Em outras palavras

Só quem tem CRECI ativo pode intermediar a venda e cobrar comissão. Confira o número no site do CRECI.

Lei 6.530/1978

3 O imóvel

Endereço completo

Matrícula nº

Cartório de Registro de Imóveis

Inscrição do IPTU

Tipo, áreas e principais características

Pendências conhecidas (financiamento, dívidas, inventário, ocupação, obras sem averbação)

Em outras palavras

Os dados vêm da matrícula, a "certidão de nascimento" do imóvel. O proprietário deve contar tudo que sabe de pendências, para ninguém ser pego de surpresa.

4 Preço e condições

Valor pedido: R\$

Aceita: ☐ À vista ☐ Financiamento ☐ FGTS ☐ Permuta

Outras condições:

Em outras palavras

O preço pode ser negociado. Qualquer proposta diferente deste valor será levada ao proprietário, que decide se aceita.

5 Prazo

Esta autorização vale por _____ dias, de _____ até _____. A renovação só vale se for feita por escrito.

Em outras palavras

Prazo definido é bom para os dois lados: o proprietário sabe até quando está comprometido e o corretor sabe quanto tempo tem para trabalhar.

6 Exclusividade

☐ Com exclusividade ☐ Sem exclusividade

Com exclusividade, durante o prazo da cláusula 5, só o corretor indicado na cláusula 2 pode intermediar a venda. Se o imóvel for vendido nesse período, inclusive diretamente pelo proprietário, a comissão é devida integralmente, salvo se ficar comprovado que o corretor não trabalhou o imóvel.

Em outras palavras

A exclusividade dá segurança ao corretor para investir em fotos, anúncios e visitas. Em troca, ele tem a obrigação de trabalhar o imóvel de verdade.

Código Civil, art. 726

7 Comissão

O proprietário pagará comissão de _____ % sobre o valor final da venda, devida quando as partes chegarem a acordo (proposta aceita e assinada, compromisso de compra e venda ou pagamento de sinal), mesmo que depois alguém desista do negócio.

Forma e momento do pagamento:

Em outras palavras

A comissão remunera o resultado: encontrar o comprador e fechar o acordo. Se o valor não for combinado, vale a tabela de honorários do CRECI da região.

Código Civil, arts. 724 e 725

8 Período de proteção

Se, em até _____ dias após o fim desta autorização, o imóvel for vendido a alguém apresentado pelo corretor durante o prazo, a comissão continua devida. O corretor entregará ao proprietário, ao final do prazo, a lista dos interessados que apresentou.

Em outras palavras

Evita que o comprador apresentado pelo corretor "espere o prazo acabar" para fechar direto com o dono.

Código Civil, art. 727

9 Divulgação e visitas

O proprietário autoriza: ☐ Anúncios em portais e redes sociais
☐ Fotos e vídeos ☐ Placa no imóvel ☐ Guarda das chaves

Visitas combinadas com antecedência mínima de _____ horas. Todo anúncio trará o nome e o número de CRECI do responsável.

Em outras palavras

O corretor só divulga o que foi autorizado aqui, e sempre identificado com o CRECI.

Lei 6.530/1978, art. 20, III e IV

10 Dados pessoais

Os dados deste documento serão usados apenas para a intermediação da venda e para cumprir obrigações legais, inclusive as de prevenção à lavagem de dinheiro, e não serão compartilhados para outros fins.

Em outras palavras

O corretor guarda os dados com cuidado e só usa para este negócio.

Lei 13.709/2018 (LGPD) e Lei 9.613/1998

Local e data: _____

Proprietário(a)

Nome e CPF

Cônjuge ou companheiro(a)

Nome e CPF

Corretor(a) ou imobiliária

Nome e CRECI

Testemunha (opcional)

Nome e CPF



Direitos e deveres de cada lado

Um resumo em linguagem simples do que a lei garante e exige de quem vende e de quem intermedeia. Vale entregar junto com a autorização, para o proprietário saber exatamente com o que está se comprometendo.

Corretor: deveres

Agir com cuidado e atenção

Conduzir o negócio com diligência e prudência, como um profissional.

Código Civil, art. 723

Manter o proprietário informado

Contar, por iniciativa própria, como está o negócio, os riscos, mudanças de valor e tudo que possa afetar o resultado.

Código Civil, art. 723, parágrafo único

Anunciar só com autorização escrita

E sempre com o número do CRECI no anúncio.

Lei 6.530/1978, art. 20, III e IV

Guardar sigilo

Não revelar o que soube do cliente por causa do trabalho, como o valor mínimo aceito.

Lei 6.530/1978, art. 20, VI

Prestar contas

Dar recibo de todo valor ou documento recebido e repassar ao destino certo.

Lei 6.530/1978, art. 20, VII

Respeitar a exclusividade de colegas

Não aceitar imóvel que já está com exclusividade de outro corretor.

Código de Ética, Resolução COFECI 326/1992, art. 6º

Prevenir lavagem de dinheiro

Identificar as partes, guardar registros e comunicar operações suspeitas ao COAF.

Lei 9.613/1998, art. 9º

As leis citadas

Lei 6.530/1978	Regulamenta a profissão de corretor de imóveis e cria o COFECI e os CRECIs.
Código Civil, arts. 722 a 729	Regras do contrato de corretagem: deveres do corretor e quando a comissão é devida.
Resolução COFECI 326/1992	Código de Ética Profissional do corretor de imóveis.
Lei 9.613/1998	Prevenção à lavagem de dinheiro; inclui quem atua na compra e venda de imóveis.
Lei 13.709/2018 (LGPD)	Proteção de dados pessoais.

Corretor: direitos

Receber pelo resultado

A comissão é devida quando as partes chegam a acordo, mesmo que alguém desista depois.

Código Civil, art. 725

Ser protegido pela exclusividade

Com exclusividade escrita, recebe a comissão integral se o dono vender sozinho no prazo, salvo se ficou parado.

Código Civil, art. 726

Receber depois do prazo

Se o negócio sair depois, mas como fruto do seu trabalho, a comissão continua devida.

Código Civil, art. 727

Dividir de forma justa

Com mais de um corretor, divisão em partes iguais, salvo acordo diferente.

Código Civil, art. 728

Proprietário: deveres e direitos

Dizer a verdade sobre o imóvel

Informar pendências, dívidas e problemas que conheça.

Código Civil, art. 422 (boa-fé)

Pagar a comissão combinada

Nas condições da cláusula 7, inclusive se vender direto durante a exclusividade.

Código Civil, arts. 725 e 726

Ser informado e decidir

Receber todas as propostas e decidir livremente se aceita.

Código Civil, art. 723

Ter seus dados protegidos

Os dados só podem ser usados para este negócio e para obrigações legais.

Lei 13.709/2018 (LGPD)

Este é um modelo educativo, criado para estudo. Antes de usar com clientes, revise com um advogado e confira as orientações e a tabela de honorários do CRECI da sua região.